

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6266/2537

นาย พยอม หุ่น บั่น
นาย รณชัย ชำรงวรพร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1399, มาตรา 1400 วรรคหนึ่ง

การจะรับฟังว่าการจำยอมสิ้นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1399 นั้น โจทก์จะต้องนำสืบให้ได้ความว่า ทางการจำยอมมิได้ใช้สืบขึ้นไป ส่วนการจำยอมสิ้นไปตามมาตรา 1400 โจทก์ก็ต้องนำสืบให้ได้ความว่าการจำยอมหมดประโยชน์หรือเสื่อมประโยชน์แก่สามยทรัพย์ เจ้าของสามยทรัพย์ใช้ที่ดินแปลงอื่นซึ่งซื้อจากบุคคลภายนอกไปสู่โรงงานของเจ้าของสามยทรัพย์นั้น เป็นทางซึ่งเจ้าของสามยทรัพย์ใช้เป็นประโยชน์สำหรับที่ดินแปลงอื่นเพื่อใช้ออกสู่โรงงาน ไม่ใช่สำหรับที่ดินแปลงสามยทรัพย์เพื่อใช้ออกทางสาธารณะ จึงไม่อาจกล่าวได้ว่าทาง การจำยอมหมดประโยชน์หรือเสื่อมประโยชน์แก่สามยทรัพย์

โจทก์ฟ้องว่า ตั้งแต่จดทะเบียนการจำยอมไว้ ไม่มีผู้ใดทำถนนบนทาง การจำยอมเลยจนบัดนี้ อีกทั้งมิได้ใช้ประโยชน์จากทางการจำยอมดังกล่าวเป็นเวลานาน เกินกว่า 10 ปี และทางการจำยอมแห่งนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์แก่จำเลยทั้งสองซึ่งเป็น เจ้าของสามยทรัพย์ในปัจจุบันอีก ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองไปจดทะเบียนเพิกถอน

การจำยอมของที่ดินโฉนดเลขที่ 5701 ซึ่งตกเป็นทางภาระจำยอมเรื่องทางเดินของ
ที่ดินโฉนดเลขที่ 2315 และ 10057

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การ

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ยังคงใช้ประโยชน์ในทางภาระจำยอมดังกล่าว
มาตลอด จำเลยที่ 2 ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและภาระจำยอมทางเดินไม่ถึง 10 ปีโจทก์
จึงไม่มีสิทธิขอเพิกถอนภาระจำยอม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองจดทะเบียนเพิกถอนภาระจำยอมใน
ที่ดินโฉนดเลขที่ 5701 ตำบลนาดี (บางปิ้ง) อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัด
สมุทรสาคร ที่เป็นภาระจำยอมเรื่องทางเดินของที่ดินโฉนดเลขที่ 2315 และ 10057
ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร หากจำเลยทั้งสองไม่
ปฏิบัติตามก็ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสอง

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาว่า จำเลยทั้งสองและเจ้าของสามยทรัพย์คนก่อน
ไม่ได้ใช้ภาระจำยอมนานสิบปีขึ้นไปหรือไม่ หรือภาระจำยอมในทางพิพาทหมด
ประโยชน์แก่สามยทรัพย์หรือไม่ เห็นว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1399 โจทก์จะต้องนำสืบให้ได้ความว่า เส้นทางภาระจำยอมตามบันทึกข้อ
ตกลงมิได้ใช้สิบปีขึ้นไปส่วนตามมาตรา 1400 โจทก์ก็จะต้องนำสืบให้ได้ความว่าการ
จำยอมดังกล่าวหมดประโยชน์หรือเสื่อมประโยชน์แก่สามยทรัพย์ซึ่งจำเลยทั้งสอง

เป็นเจ้าของ แต่ทางนำสืบของโจทก์ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1399 และมาตรา 1400 แต่อย่างใด เพราะเมื่อพิเคราะห์สารบัญญัติทะเบียนที่ดินโฉนดเลขที่ 2315 และ 10057 ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองเพิ่งรับโอนที่ดินสามยทรัพย์ตามโฉนดทั้งสองแปลงเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2526 กับวันที่ 24 กันยายน 2524 ตามลำดับ ซึ่งเป็นวันก่อนวันฟ้องวันที่ 13 กรกฎาคม 2532 ไม่ถึง 10 ปี และตามสารบัญญัติทะเบียนโฉนดที่ดินเลขที่ 5701 ของโจทก์กับบันทึกข้อตกลงเรื่องการจำยอมว่า จดทะเบียนการจำยอมแก่ที่ดินสามยทรัพย์ทั้งสองแปลงเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2516 เมื่อนับจนถึงวันที่จำเลยทั้งสองรับโอนที่ดินสามยทรัพย์ทั้งสองแปลงแล้ว ระยะเวลายังไม่ถึง 10 ปี ทั้งโจทก์ก็ไม่นำเสนอยืนยันว่า จำเลยทั้งสองไม่ได้ใช้ทางการจำยอมเดินแต่อย่างใด ทั้งจำเลยที่ 2 ก็นำเสนอยืนยันว่า จำเลยที่ 2 ได้ใช้ทางการจำยอมเดินเข้าออกสู่ทางสาธารณะไม่มีเส้นทางอื่นอีก จึงฟังไม่ได้ว่าไม่มีการใช้ทางการจำยอมติดต่อกันนานถึง 10 ปี ส่วนที่โจทก์อ้างว่าจำเลยที่ 2 ได้ใช้เส้นทางที่สร้างขึ้นใหม่จากที่ดินแปลงอื่นซึ่งซื้อจากบุคคลภายนอกไปสู่โรงงานของจำเลยที่ 2 นั้น หากเป็นจริงก็เป็นเส้นทางซึ่งจำเลยที่ 2 ใช้เป็นประโยชน์สำหรับที่ดินแปลงอื่นเพื่อใช้ออกสู่โรงงาน ไม่ใช่สำหรับที่ดินแปลงสามยทรัพย์เพื่อใช้ออกทางสาธารณะ จึงไม่อาจกล่าวได้ว่าทางการจำยอมหมดประโยชน์หรือเสื่อมประโยชน์แก่สามยทรัพย์ตามรายงานการเดินเผชิญสืบของศาลชั้นต้นแสดงว่าจำเลยทั้งสองยังใช้ทางพิพาทเป็นทางการจำยอมอยู่ โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยทั้งสองไปจดทะเบียนเลิกการจำยอม

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(อากาศ บำรุงชีพ-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-ปราโมทย์ บุณนาค)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ